

刘仲敬访谈 404

内容概要2

金句收集2

正文4

台湾地区选举布局与第三党生态位4

美国中期选举态势与选区重划8

陪审制与参审制的历史演进及自发秩序14

内容概要

本次访谈围绕台湾地区选举布局、美国中期选举态势、陪审制与国民法官制的历史演变与发展趋势三个核心政治法律议题展开。刘仲敬从历史政治学视角给出了系统性分析与判断，探讨了比例代表制与单一选区制下小党的生存策略、美国地方诸侯政治对全国选举的制衡，以及司法自治在培养国民政治与道德能力中的决定性作用。

金句收集

“自由的精髓是司法自治，封建主义的司法统治，而并非现代舆论误导的那样是选举制度。大多数国家，尤其是欧洲以外的国家，以为民主就是选举，只要选举搞得好，那就是民主。但其实不是。民主的好处不在于选举，在庞大的国家中对不熟悉的候选人进行选举，意义其实不大。民主的优越性在于自治。自治不在于庞大的人口对自己不熟悉、注定要由专业人员办理的事情进行裁决，而在于普通人——文化教育程度不高、能力有限的普通阿公阿婆——对自己熟悉的街坊邻居的事情进行自我管理。”

“民主的真正优势不是总统大选或者是选举打的好坏，而是具体事务的参与度的高低。”

“道德是由选择做成的，我可以这样也可以那样，我才会有道德。”

“一个实现君主制，但是没有常备军和官僚机构，本地居民自己管理事务的国家，比起一个实行民主制度，总统议会由人民选举，但具体事务由官僚管理的国家，要更符合自发秩序，更有生命力。”

“归根结底，国家的命运还是靠人力，每一个罗马人都像一个国王，而你只有极少数人才有相应的素质，大多数人都认为国家兴旺干我屁事。”

“司法统治为什么相对于行政国家和立法国家有明显优越性？行政国家是由事不关己的官僚机构造成的，不可避免要导致人民感到自己无助无力，自己的意见也不算数。”

正文

台湾地区选举布局与第三党生态位

问：本周的新闻焦点，大概在几个重要的选举。首先是台湾在陆续选举之后，立法院呈现出蓝白结合、朝小野大的局面。民进党虽然保住了总统席位，却没有国会多数。台派的小绿政党在单一选区两票制下可以稳定存活。因此每次大选时，绿营会要求集中选票，避免分裂，提高压力。所以台派理念型的小党，似乎目前注定只能是民进党的附庸。当然，在台湾现行的选举结构下，小绿型政党要长期存活，您觉得比较建议是走深绿路线，还是要在部分领域增长、调整路线来脱颖而出？哪一条是更可行的生态？其他材料的增长与理想的分进合击分工之间，如何才能既抓住机会，又不会因为分裂而消耗台派的力量。

答：比例代表制总是有利于小党的。一般来说，像魏玛共和国就是非常典型的例子，因为实行比例代表制而无法形成稳定政府。二战以后的改革主要就是为了建立稳定的政党结构，压缩比例代表制的用途。而台湾是一半比例代表制，一半选区制。所以对于小党来说，只有极端的策略才能站住脚。换句话说，以第三党为目的，像美国自平民政党运动到茶党，经常爆发第三党运动。你会看到英国自由民主党领导的联盟和改革党，在英国是行不通的，因为它涉及到两种相互矛盾的策略。

第一种策略是依靠比例代表制建立稳定的小党。这种小党没有执政机会，但可以长期维持席位。它的策略是要以人口集中的大多数为目标。在大都市里，总会有足够的抗议票——对任何主流政党（包括执政党和主要

反对党）全都不满意的大量选票可供吸收。吸收这大量选票，比较容易拿到 3%、5% 的选票，或者拿到地方上的若干位置。但这基本上没有希望获得执政机会。按照这种设计策略，可以以大都市人口为核心，以建立稳定小党、不追求执政权为目的，设立一个攻击比例代表制的小党。

另外一种策略则恰好相反，即根本不追求建立一个稳定的小党，而是要建立一个本身在大选、在少数单一选区制中没有出头希望，但在社会上可以建立像英国工会或劳联产业那样势力强大、具有否决功能的封建性政治集团。使这个政治集团能够通过非议会的途径，不断否决对自己不利的政权与政策。只有在发生类似改朝换代的重大政治变化时，这样的非党派封建力量才能站出来，成为新政党的组织核心。

像芬兰的农民党、瑞典芬兰的瑞典芬兰党和德国中央党，以前都是用这种方式制造出来的。它们即使有名义上的政党外壳，实际上却不是政党，而是一种社会势力。这样的社会势力可以以选区为目的，在小选区长期经营，但其财政和政策都不能以争取选举胜利为目标，因为它必然要面临长期的选举失败。如果以选举为目标，就会很快瓦解，玩不下去。然而，因为它自身是一个像通常会支持民主党的老年产业、教师工会（不一定支持工党，有些也会支持保守党）、英国工会、德国天主教徒或创价学会这样的组织。

它的目的不是争取选举，所以才能在地方扎根，全心全意追求地方利益。在某些具有特殊性质的地方，比如巴伐利亚，建立强有力的地头蛇结构，使得经营这些地方的政党必须在政策上对它做出让步。同时，在选举

中，因为它主要功能不是选举，所以很容易牺牲自己在选举中的利益。只能实行这两种政策，但它们是相互矛盾的，不能同时执行。

执行小党政策的，就只能立足于大都市。执行封建政策最好的办法，就是在远离台北的地方上做长期的经营，比如以行业协会为核心。这样的组织经营得好以后，可以形成坚强的地方派系，使得台面上的政党必须对它进行妥协。但在相当长的时间内，它不大可能以成功政党的名义出现。两种政策如果混在一起，会相互冲突、相互妨碍。

实现后一种政策，即封建主义政策，那么它的经营策略就不是政党经营策略，而是类似教会和工会的组织经营策略，是一种社区经营策略。从政治上的短期性来说不重要，重要的是要实现相互包庇的团队利益，形成稳定的社区，能够培养下一代，能够跨代经营才行。而执行以争取抗议票为核心的都市政党，则无需经营社区。它的目标很清楚，就是针对教育水平高、但不扎根都市、以青年人口为主的群体。因为越是中老年人口，越可能有自己的既得利益，就不大可能投抗议票了。抗议票总是集中在比较年轻、学历高、因此不大容易佩服具有传统意识形态的政党、想要自作主张的人群。

按照哈罗德·威尔逊所开辟的竞选策略，可以以泡沫党的方式建立一系列小党。基本上，这样一个党派，其占理就是柯文哲他们和对天然世代的生态位。这样一个小党，他有自己的野心，他要占住位置的话，是不大可能弃保，或者对绿党或蓝党做让步的，他会在两党之外进行博弈。但是，鉴于这样的小党有个好处，他就会像是第一次竞选时期的柯文哲。那时候柯文哲主要是在分蓝营的票。而现在的第三党，则主要是在分绿营的票。

所以，实际上建立这样的小党，是重复柯文哲第一次竞选台北市市长时的策略，即打掉现在这个亲蓝营的白党，而把第三党的生态位还给像柯文哲第一届台北市市长那样一个亲绿营的第三党。这样一个新的三党结构就比现在的三党结构更有利。

而另外一种可能就是建立封建结构，它的实际意义是什么？就是把国民党的土司结构——国民党统治时期建立起来的土司结构，或者是类似于自民党在日本建立的农业协会、美国民主党跟工会的关系那样——把目前大多数是偏蓝的、跟国民党统治时期的土司有千丝万缕联系的地方势力、农协、黑道组织、原住民势力推开，建立起亲绿性质的封建结构来。像台南或高雄已经有这样的态势，但是大多数地方的态势仍然是偏蓝的。因此，民进党的基层，在县市这一级总是处在独立地位。在这一级建立以拉关系、办事、讲人情为核心的社区组织，可以支持或否决选举，但是不以追求选举为目的，用几十年时间把地方势力的结构建立起来。然后，这地方势力的结构不一定是亲绿，但是他们不会像原来由国民党一路延续下来、明显偏蓝的地方势力那样。但是他们需要跟我刚才讲的那个新柯文哲式第三党完全不同特点：一个是社区讲人情、讲人情的社区地方势力组织，一个是追求大城市抗议票、打破传统政党藩篱、吸收同时反对两党的反建制票选上的新兴小党。从政治角度来讲，第三党出来比较好弄，像大伦敦市委员会或者像大阪、东京这样的大城市总是特别容易选出反对所有主流政党的抗议票第三党。

而像白党这样，他逐步转向变成蓝营的侧翼是不一定的。实际上，像第一次柯文哲的台北市市长选举，主要反对蓝营而不是反对绿营，是完全可

以精准操作的。这样一种经营，当然结果就是有利于民进党，而且对于有选举经验的民进党，并且可以参照日本和其他现代国家在大城市搞选举的经验，应该是不难设计出相应的策略的。他的目的不是要使台北绿化，这是不可能的事情，而是要在台北这样的大都市建立一个新兴的、超越蓝绿之外的新兴力量，而不像是现在的白党明显亲蓝。这样追求这个目的是可以成功的，而且也是足够的。另外，地方封建这一层是不能短期见效的，绝不是几年就能最终见效的，一定是要 20 年、30 年甚至更长时间才能见效的。

美国中期选举态势与选区重划

问：第二个问题也是关于选举。11 月份美国的中期选举即将展开，各路线似乎先打起了选区重划的军备竞赛。共和党试图重划德州和佛州等地的选区，以巩固其在众议院的多数优势。民主党在维吉尼亚州等地也开始反击。选区重划将成为左右美国中期选举两党控制权及两院控制权的核心战场。原本十年一度的选区重划，现在看起来好像会变成两党可以随时动用的武器。一些人认为这可能会变成选票的角力场。想请教一个案例：像这种跨州式的报复性选区冲突，这算是一种联邦制健康的自我制衡（即各州之间形成恐怖的平衡），还是说最近已达到一种程度，即程序无法解决实际问题，只能走向低谷化的道路。

答：就美国的情况来讲，在政治不太健全的情况下，选举发生比较公平。在战争比较激烈的情况下，各方都采取不公平的策略，这其实是接触式的现象。本来按照华盛顿将军提到的天下为公的逻辑，大家做一个公平

的划分，但是到最后联邦党和民主共和党之间的矛盾已经非常激化。当民主共和党占优势时，就想把联邦党完全踢出去；联邦党占优势时，也想把民主共和党完全踢出去。哪怕只有一点优势，也要把所有的选举人票都留给自己。结果就形成现在这种规矩：除了缅因州以外，各州的选举人票都是清一色的。只要我的党稍微多一点，那么对方的党，哪怕有 40% 的选票，如果按照比例代表制的话，我应该有相当的席位。

但是，一个州的选举人票 100% 都归赢家通吃，哪怕是只有 1% 的优势，即 51% 对 49%，49% 的那一方零票，一个选举人也没有。结果搞到现在都是这样子，所以选举团经常会放大优势。一个在全民投票中其实只有 1% 甚至顶多 5% 优势的候选人，就完全可以赢得全国 300 多张选举人票。除了一举拿下 40 多个州的选举团票，其实他的选民票优势远远没有那么大，只不过是稍微占一点优势，选举团票就全部归他。当然，这种现象其实是中央权力强大的现象。

它取决于各州，有一个例外，比如说密苏里州。密苏里州实行比较早，始终实行比较公平的政策，本州派出的选举团是两党都有的，按照两党的实际得票数来分配。该州的政治战争始终不很激烈，所以从来没有出现川普和拜登激烈争夺的情况，也没有出现修改选举团产生程序、把本州的选举团变得像其他各州一样全归民主党，让川普损失一个选举人的情况。这种策略本来在两党相处的情况下，改变一两个选举规则，效果是很大的，但是密苏里州始终没有这么做，因为它的政治斗争是地方性的，始终不是很激烈。如果美国像英国，哪怕是像德国那样名义上是联邦制，但在制度上或政治中具有全国性中央集权性质，那么密苏里州将不可避免地以大局

为重，像其他各州一样把它的选举人票全部投给民主党。但这种事情始终没有发生，是因为美国的政治地方性仍然很强，州权仍然很强，所以它按照地方性政治逻辑行事，而不是为了全国一盘棋而牺牲自己。

同样，像现在各州划分选区这种事情，也是各州自行决定。川普很想让印第安纳州的共和党听命于他，但是印第安纳州共和党拒绝重新划分选区地图，他们认为他们目前的优势已经足够，并不在乎。其实重新划分一下选区，就可以把万红当中一点蓝的印第安纳波利斯这个蓝区完全消灭，让很多红区受益。现在很多地方就在于这个事情：在大片面积很大但人口较少的红区当中，有一个多半是大都市（像西雅图这种大都市），面积很小而人口却很多的蓝色选区，那么通过地理上的划分，把这个蓝区拆成 4 块，分散到周围的红区去，就可以把这个蓝区完全消灭。但是印第安纳州拒绝推行这种政策，他们并不是传统的，或者说，他们并不是传统的支持者。

同样，加州的民主党人对于选举划分有他们自己的特殊程序。缅因州的民主党人也一样，并非由积极领导人统一领导，各州各自采取自己的政策，就像杰弗逊竞选总统时期的选举人团一样，并非步调一致。这些因素都是地方性政治和诸侯政治产生的因素。因为各州的民主党或各州的共和党之间其实并没有统一的政策。像曼钦这样的民主党人，放在美国别的州可能就算共和党了。各州不同州两党争夺的形式不一样，并非一样，所以采取的策略也不一样。德克萨斯和亚利桑那情况比较特殊，是选情会卡得比较紧的地方。而亚利桑那实际上是麦凯恩共和党和老民主党联合起来反对川普共和党的一场斗争。一边是传统共和党压倒传统派的结果；另外有

些就是川派的共和党占上风的结果。但传统共和党势力非常强的地方，像南加州，本来的红州变成老共和党和民主党联合起来对付川派共和党，反而会使川派共和党处于劣势，使红州变成蓝州。

各州的政治形态相差甚远，所以他们不可能采取步调一致的行动。在这个过程中，正是事实上的州权和封建主义发挥作用的时候，也是中央一级政治家感到无能为力的地方。比如说，总统实际上是没有办法控制的。以后的，比如说 2028 年的时候，各州的政治集团会不会产生出像 1988 年杜卡基斯那种事先毫无征兆就突然冒出来的地方性集团？这样的地方性集团很可能在相持不下的情况下，拿出大量的选票，改变整个选举局势。而现在的副总统或者是党内的大佬并没有把握在争取诸侯的斗争中赢得胜利。

所以，由希拉里和川普竞选开始，到川普和拜登竞选达到白热化最高处的美国政治极化，目前正在接近它的最高峰。极化的最高点具体说就是他的动员能力达到人口的 1/4，以后就停滞不前了，没有办法进一步推进。如果可以无限推进，那么我们会看到缅因州原有的选举制度保不住了。宾夕法尼亚等所有各州都进入政治动员状态，但实际上并非如此。具体增长就是，作为川普时的那个 30% 线的永远忠于川普的支持者，不能再进一步增加了。所以政治极化有相应的限度，到此为止，不足以继续动员、继续动摇各州的封建结构，迫使比如说像德桑蒂斯之类的诸侯都出来站队，跟总统保持一致，或者跟总统的敌人保持一致。那民主党正在经历一场铁锈带的、东部的、南部的和环太平洋全球化最高地区的，这四个地区的封建诸侯的同盟，其群龙无首的现象表现得更为清楚。所以在这种情况下，是不可能制定出全国性的策略的。

地方性集团策略是各不相同的。芝加哥集团和太平洋集团实际上是奥巴马以来的传统策略。但是另外三个大的诸侯集团正在经历一个蜕变的阶段。他们在中期选举中主要担心的甚至不是共和党。在这种情况下，实际上谈论两党的相对多数意义不大。显然，川普已经没有办法进一步提高他原先的控制能力，反而削弱了其他诸侯的实力。

“拯救美国”的实际意思，就是增加选举的麻烦。检验身份等措施，使得一部分本来就不太想投票的选民不去投票，以达到降低投票率的结果。比如说，安德鲁·劳埃德·韦伯的前伦敦剧院经理最讨厌那种要求观众必须穿上燕尾服来看戏的规矩。因为很多观众是来娱乐的，如果还要特别回家穿燕尾服再出来的话，可能回到家就不想出来了。如果不要求这点，穿什么衣服都可以随便进去，观众就会直接去剧院，而不是回家换衣服。不能让他们回家，因为一旦回家，就可能觉得麻烦而懒得再出来了。如果不用换衣服直接去剧院的话，那么这种人就会老老实实去买票，给剧院挣钱。选举也是这样的道理。

简化投票程序，主要目的就是让一部分懒洋洋的、想投不想投、可投可不投的选民在正常情况下可以投票。如果检验选民身份的程序很麻烦，选民就会觉得投票太麻烦，干脆就懒得投了。而这部分选民是更多支持民主党的。所以实际上川普搞这套是要降低民主党的投票率，但党内意见并不一致。所以在边缘选票的争夺中，他始终要争取胜利。这表明以川普为主要代表的民粹主义和极化现象已经冲到最高峰，而没有办法进一步往前冲了。川普本人的政治生涯已经快结束了，他的任期也快结束了，他能够有把握采取的行政措施有限。最高法院第二次给他挫折，对于他党内的党

外对手就是一个信号，即不必采取极端措施来反对川普，他搞不出什么出格的把戏，我们可以耐心等他年龄到了、任期到了，他会自己走人的。

因此，像川普与拜登竞选那一次那种非常少见的高度举国动员情况，目前已经不可能再现。所以与大多数政治评论家的预测相反，我认为这次中期选举不会有高投票率，也不会有川普和拜登竞选那一次那种罕见的动员，甚至连川普跟哈里斯竞选那一次那种层次比较低的动员都达不到，而是会有很明显的封建性和地方性。最后得出来的结果仍然会是相持不下的局面，不会跟原来有太大差别。而且总统在中期选举中失利是常见的事，连里根这样成功的总统都是如此，向来都不足以改变总统的政策，这就更增加了不关心中期选举的那部分选民的惰性行为逻辑。既然中期选举能够产生的影响很有限，投票率就更低了。

提高不了为全国性理由投票的选民更不愿意参与投票，而低投票率的选民多半是关心地方的选民，而不是关心全国的选民。因此，地方性因素反而会变得更强。尽管有这一系列小动作，但实际上并不足以造成大的影响，因为这些小动作都是在自身具备优势的领域展开，所以对于选举地区来说，只会有微调的可能性。像现在参议院选举，本来就是民主党人占比较多，对民主党更加不利。众议院选举呢，双方咬得很紧，共和党的优势很低。所以他才急于要大范围地调整选区。但是大范围调整选区涉及的州数非常多，而真正被调整的选区，每个州其实也只是那一两个大城市选区，实际上被调整的选区是很少的。民主党方面，调整选区的步调不一，调整的选区比共和党少得多，但又涉及几个人口大州，两者加在一起，基本上是收支相抵，仍然是川普和拜登竞选时那种两党选民基本 1:1 持平的状态。

在明确主义选择这方面，人口 30% 这条线已经达到了，基本上没有办法再进一步上升。所以在这两条线上都已经进入僵局和平衡状态，所以是不会有有什么大的变动的。

陪审制与参审制的历史演进及自发秩序

问：好的，而且现在阿姨这段关于年底台湾地区美国选举的一些提示和说明，原来这时间想来请教阿姨关于美国这些司法制度的问题。这个问题其实是关于美国的陪审团制度和国民法官制。你看台湾其实是从 2023 年开始实施这个国民法官制，23 岁以上的高中同学就可以承诺去担任国民法官的意愿。原来国民法官制呢，它不同于美国这个英美法体系的陪审制度。陪审制度在刑事案件中，是由陪审团来判断被告人有罪或无罪，然后量刑交给法官来裁定。然后呢，美国现在采取的国民法官制呢，是犯罪认定和量刑的行动其实都要由法官来裁决。

那因为台湾的法律体系其实更接近欧陆法系，它采用了法、日本公益实施的那个公益参审制度。那从那个公益法官制度以来，其实这个法律制度呢，同样适用这个公益法官的这些案件，通常会判得比没有公益法官参与的时候更重。那导致有一些当事人跟家属其实不希望自己的案件交给国民法官来审判。那在美国联邦法院里面，民事的陪审已经减少得非常低了，大概比例在 1% 到 2%。刑事里面适用陪审的案件也在减少。那其实这个，在过去几年，这个数字也是这样，平均也只下了大概 5%。但其他 90% 到 98% 的案件其实主要由法官审理，并且都采取了一个认罪协商的制度。那

这一条请教您的是，从欧陆的法系还有历史学，可以看看，您可会帮我们和会员说明一下，陪审制跟参审制那种历史的均衡的发展过程。

答：你认为未来的演变趋势会怎样？陪审制是封建主义的产物。它是阶级统治的产物，在封建主义阶级统治下，存在纵横两方面，即不同阶级和不同行业团体、封建团体。只有自己的邻居才能审判自己，因为只有邻居才与自己处境相似，才能设身处地理解具体案件和事件的来龙去脉。例如，贵族在何种情况下行为得体，何种情况下不得体，教士和农民是不大清楚的。反之亦然。因此，教会的法庭需要贵族审判贵族，这需要有贵族陪审团的参与。

以玛丽女王涉及伊丽莎白女王的阴谋为例，有人提议用普通法庭审判她，女王对此大为恼怒。为什么？因为这侵犯了国君的阶级特权。由普通乡绅组成的法庭，对于国王的特权以及国王为维持高等政治而不得不采取的某些手段是没有概念的。他们很容易将国君阶级视为非常正常的行为，误判为不道德。然而，对于任何国君，无论是贤王还是昏君，这些手段都是必不可少、非用不可的。在君主层面，哪些马基雅维利式的手段是合理的，哪些是不能接受的违规行为，例如暗杀塔利王子或玛丽女王谋杀亲夫（如果此说法合适），这些只有熟悉上层政治的人才能分辨。一般的阴谋是所有国君都不得不进行的。这两者之间的差异，唯有上层政治内部人士才知晓。

同样，例如医师行会、律师行会或商人团体。哪些商业行为是正当的，外行人往往看不清楚，很容易将一般的商业诡诈做法视为不道德甚至违法。只有商人内部才清楚哪些做法是合理的商业策略，哪些是不能容忍的欺骗。

因此，大法官在商务法庭中，只能依据商业实践中实际通行的惯例来审判，这正是封建主义的体现。

封建主义在纵横两方面都有体现：纵的方面有不同等级，如国君、乡绅和农民；横的方面有不同职业团体，最大的当然是教会，但各行各业如手工业者、医生、律师、商人都有自己的团体，他们可以利用自己的习惯法来自我审判。实际上，陪审团审判是一个自治体系，同时包含了地方自治、阶级自治和行业自治的成分。通常在地方层面，如同阿弗雷德国王的法典和《汉谟拉比法典》一样，司法统治地方法院本身就是地方上的统治者，所有统治都通过司法进行，地方治安也由法院维持，而非行政机关。

地方上的案件通常比较简单，要么涉及防范海盗或强盗，要么发生在熟人之间。实际上，大陆的陪审员在日常生活中，多多少少都了解自己邻居的品行。这种对人的了解，基本上可以判定哪些人可靠、哪些人不可靠、哪些人在撒谎。有些人在案件发生前，大家就感觉他不对劲，预感到他以后肯定会出事。在这种情况下，陪审制度具备优势。在科学的证据体系尚不发达时，最可靠的判断方式就是基于你对熟悉之人的了解：你知道某些人可能会做某些事，也知道某某人绝对不会做某些事。基于对熟人品行的了解，是最可靠的判断方法。这些行业规范和习惯法，当然是自己最为熟悉的。

近代城市，像伦敦这样近代城市的产生，才导致专业警察机构得以出现。这个警察机构一开始就被认为是传统自由的侵犯，被人联想到拿破仑在法国建立的政治警察。因此，它一开始非常不得人心。所以，内政大臣

皮尔必须非常强调，苏格兰场的警察是人民的一部分，而不是军官，不是军队，本身没有任何特权，以此来反击这种看法。

英国人普遍具有对欧洲大陆的偏见，这种偏见至今仍然存在。在像《是，大臣》这样的讽刺电视连续剧中，有一个情节涉及行政事务部大臣哈克和他的内阁成员处理一个欧洲通行证问题。首相和内政大臣决定把这个棘手的问题推给行政事务部。哈克便与他的秘书汉弗莱爵士和伯纳德爵士商量。两位文官在政治上非常精明，尽管他们有时把事情搞得一团糟，但他们清楚这件事的政治含义。哈克不明白这件事为什么如此重要，而他们则指出，这件事完全是为了让他背黑锅：德国人会喜欢它，法国人会支持它，意大利人不会执行它，只有英国人会痛恨它。首相和内政大臣正是因为这件事会招人痛恨，所以他们自己不做，故意推给我。如果我接手，就由我来背黑锅，我会因此被讨厌。

于是，两位秘书开始设计，企图搞垮欧洲共同体。这种对欧洲通行证的憎恶，源于英国传统中对拿破仑、路易十四或所有欧洲大陆行政国家的憎恶，即讨厌被管理。通行证本身似乎是中立的，但对英国人而言，它就像人头税一样可恶。这是所谓维护英国传统制度的各种偏见之一。

近代专业性的产生以及大城市的陌生人社会，使得情况发生了变化。例如，在伦敦这样的大城市里，如果一个商人被杀害，找另外 12 个商人来审判案件，他们对案件的判断不一定比福尔摩斯这样的刑侦专家和技术专家更准确。福尔摩斯知道如何化验血迹，如何探查痕迹，他破案的成绩就要高得多。在过去的小社区里，这 12 个商人对他们的同僚非常了解。例如，在受害者死亡之前，他们可能早已提前三个月就知道这家伙经营上出了问

题，欠了很多债，因此向一些不靠谱的黑社会借了钱。他们甚至可能听说过某些黑社会带着刀堵在他门上要债。现在他死了，我们不用破案就觉得十之八九肯定是因为他经营失败，与黑社会发生纠纷，杀人者多半就是黑社会。如果抓到某个曾借钱给他的黑社会分子，我们会觉得这个案件没问题。通常就是这个样子，因为大家是邻里关系，所以对各种情况都很清楚。

但是现在在伦敦，虽然我们双方律师也选出了 12 个商人作为陪审员，但其实他们对受害者的了解还不如福尔摩斯这个侦探多。他们事先相对来说是陌生人，能够被选为陪审员只是因为双方律师都认为这几个人对我的当事人没有偏见，不会投下不利于他的票，仅此而已。至于案件本身，大家都是陌生人。因此，在这种情况下，陪审员多半是被专业人员，比如法官和侦探操纵的，他们自己对于判决的信心也是不太足的。

只有在涉及明显的阶级性和道德性时，简单说，就是陪审员对于自己有可能成为受害者的案件，无论证据和专家怎么说，总是倾向于重判，因为他们很容易自我带入受害者的角色。但也可能恰恰相反。在被告容易引起共情，自己很容易带入被告角色的情况下，陪审团就会违背法官的证据要求，一味地轻判。比如在美国很多法律小说和戏剧上都会看到这种情况。

类似的策略是什么？就是挑动陪审员的共情。给陪审员讲太多专业的法律数据是没有用处的，只会让他们头昏脑胀，结果还是照样听不懂，不可能在短时间内训练成专家。比如说我的当事人是一个医疗事故的受害者，绝不会傻乎乎地去给他讲什么医学术语、实验室术语、行业规范，论证该医疗公司实验操作有问题，或者是违反了安全规则，说这个药物化学性质什么都是有害的。如果你这么讲的话，那你就输定了。陪审团听到最后开

始打瞌睡，觉得乱七八糟，就算判了赔款也不会太多。但是我可以出奇制胜，拍一部影片，讲述可怜的受害者因为医疗事故变成残疾，一天到晚像婴儿一样无法自立。把影片放在法庭上播放，陪审团就会带入当事人，然后想到万一我吃错药也变成这个样子，这一辈子都要像婴儿一样，没办法自己思考，没办法自己吃饭，那是多可怜。于是哗啦一下，就判出一个天价赔偿出来。

陪审团在这方面就跟法官判不一样。法官判是按规矩，比如说什么性质的医疗事故，判多少赔款是有一定之规的。但陪审团不一样。美国法庭动不动就会出现超过常规的天价赔偿，其实主要作用就是陪审团的陪审员突然想起自己也是一个很可能会被广告或大公司诱惑，吃错了药而变成受害者的人，于是刹那就判了。再加上律师煽动一下，因此很容易被翻译成搞阴谋诡计。

对财团与资本家的痛恨，再加上对看得见的事物的感受，我一下子就把自己带入了。这个女孩子好可怜，瘫痪了，她跟我老婆和女儿太相似了，我不能不同情她。反过来，大公司企业经营有多辛苦，他们的科技人员多么辛苦，我又看不见。他们在实验室或办公室上班，他们的辛苦我一点都没共情。我的共情全都集中在那个可能瘫痪的小女孩身上，想到绝不能让我老婆和女儿过同样下场，于是我一咬牙就给她开出一个天价的赔偿，远远超过了正式的赔偿规范，或者说受害者实际需要的医疗费。

这种判断是依靠共情得出来的。比如说，有一个女孩子被人始乱终弃，然后她杀了那个坏男人，陪审团也很容易觉得：如果是我女儿碰到这种情况，我就会觉得那个男人太坏了。他在法律上毫无责任，你女儿是自愿跟

他的，除了抱怨自己眼瞎以外，根本不能得到任何赔偿。而且她确实是杀了人的。在这种情况下，陪审团很有可能觉得，杀死负心汉的女孩子，虽然照法律是犯罪，但实际上是在伸张正义。于是眨眨眼睛，赶紧判她一个无罪释放算了。同样的案件，如果按照法官来判，就只能按照法典来判。但是陪审团就可以在按照法典来判肯定有罪的情况下，故意找借口说证据不足，干脆判一个无罪释放。

像沙皇俄国实行陪审制度，就产生了一种最后导致沙皇俄国整个垮台的现象。不得人心的大臣被革命党暗杀以后，结果被陪审团宣布证据不足，当场释放。出来的时候被群众抛掷鲜花，像英雄一样凯旋。这种情况造成的结果自然很难受，以后愿意当内务大臣的人就不多了，当了内务大臣也不肯好好办事了，因为得罪了革命党很容易被暗杀，而暗杀以后定罪的并不是沙皇的政府，而是陪审团。陪审团出于对沙皇不满意，或者对大学不满意，很可能报复性地宣布凶手无罪。这样一来，沙皇的镇压机器就很难运转。

最后沙皇政权的倒台跟陪审制的事情是很有关系的。因为亚历山大二世改革以后，沙皇在政治上还是专制的，地方自治在亚历山大二世去世以后就建立起来了，责任内阁却始终没有打开。但是在司法这一方面，俄国却变成欧洲最开明的国家。在第一次大战前的几十年，俄国陪审团基本上不做任何死刑判决，被判死刑的人比老牌的民主国家法兰西共和国还要少，政治犯尤其不肯判死刑。所以在1905年革命发生的时候，斯托雷平首相不得不采取非常法，用军事戒严令的方法，通过军事法庭来判处革命党死刑。如果不通过军事法庭来判的话，那么普通的陪审团又会哗啦哗啦地把革命

党一锅端都释放掉。这种在司法方面的开明和行政方面专政的古怪结合，也是沙皇政权垮台的原因。

陪审团与法官判决的不同之处在于：法官作为专业人员，判决更为谨慎和中庸。但专业人员腐败的可能性更大，而陪审员虽然不易腐败，却更为任性，更容易与自身共情。例如，若案件涉及一位体面的良家妇女被杀害，而凶手是社会游民，陪审员的共情会倾向于与自己相似的人，从而可能将被告判得比法官更重。反之，若杀人犯是与自己相似的人，比如一个受骗的女孩杀死坏男人，陪审员的同情心则会偏向被告一方，即使不判无罪，也会判得比法官更轻。这就是陪审制与法官审判的区别。

当然，后来也出现了一些新情况。例如，在过于专业的案件，如民法或经济纠纷中，陪审员可能无法理解。这种情况下，法官和专业人员的用处就更大。此外，在监狱人满为患、司法机构负担过重、案件积压太多的情况下，就必须采取变通方式，引进简易程序。因为产生陪审员，以及双方律师淘汰不利陪审员的过程，往往耗时很长。

对于比较简单的治安案件，当事人可以选择不经过陪审团，由法官迅速裁决。这样就不必为了一个官司而经年累月地拖延多年，甚至还没开庭就已耗费大量等待时间。这是旧有的封建制度，在现代化高犯罪率、人口集中、陌生人社会的大都市中失去原有意义，而不得不演变的结果。我之所以知道这件事，是因为它与快速程序有关。有人说英国要废除陪审制度，但我查证后发现，其实只是引入了简易程序。在案件过多的情况下，可以选择简易程序，使判案更快，仅此而已。这并非取消陪审制度，但确实表明了大都市这种陌生人社会，与原有的乡村主导的地方社会之间存在巨大

差异，以至于原先适用于那种社会的陪审制度，在新环境下显得不太适用了。

对于英美以外的国家，包括封建欧洲，其制度本具有封建性，但在绝对君主制和民主国家的建立过程中，逐步演变为立法国和行政国。欧洲大陆国家，以及欧洲以外本无封建传承的国家，在引进国民陪审员制度时，缺乏原有的封建和行业基础。其实，最接近陪审员制度的是医师团体对医疗事故的鉴定，或是律师团体对律师的道德审查。这种状态最接近于行业规范，或者像电影业自行制定分级标准、海事法那样。这种做法最接近于陪审制度的起源。封建主义的行业规范是否足够强大，是封建性的一个体现。在行业规范足够强且行之有效的情况下，像后来法官主张的商务惯例最终成为商法基础，就是可行的。

反过来，如果行业规范并不太强，或者在另一种更常见的情况下，行业规范由本土自发秩序产生，与西方输入的规范（本质上也是起源于封建主义，换句话说，是欧洲自发秩序的外来秩序）之间有明显冲突。在这种情况下，前述优势就不存在了。例如，青帮的帮规是否自行其是？当然是。大清国皇帝很少会去管青帮的帮规，尽管青帮就在运河上经营着许多为北京城运粮的漕船。

青帮实行的帮规与大清国实行的律法（无论是大明还是大清）都不同，通常更加严厉，但朝廷是默许的。理由是什么？为了运河的畅通，而且青帮人士多半是下层人士，又处在比较危险的高风险状态下。军法通常比管理人民的法律更严厉，是常见的事情。从儒家的仁义角度来讲，你可以看出朝廷执行的律法比青帮的帮规要更宽松一些。

在英国东南亚殖民地当中，就会出现三合会这样的帮规，与英国的法律有明显冲突。英国殖民地官员就说，当地法律实际上是在帮会的帮规统治下的，他们交给帮会的钱远远超过交给殖民地政府的税收。他们的帮规尽管残酷、不人道，却能管住他们。而他们在英国的法律面前，根本没有基督徒害怕撒谎、不敢做伪证的规矩，肆无忌惮地做伪证，使得英国法律基本上管不住他们，只有他们自己非常残酷的帮规才能管住他们。

同样，自发秩序现在也存在于，比如说，四川南部那些帮会。他们名义上也是企业，经营着各种生意，包括卖菜的、卖砂石的等等。他们的领导人名义上是企业家，有些还是人民代表，这些是有原罪的。但是他们的规范也比中华人民共和国民法上的法律更残酷。当然，中华人民共和国民法上的法律其实也是一个法外秩序的维持。另外，比如说违规的小弟，惩罚包括砍手砍脚这种肉体惩罚。我们可以设想，在当时的生态环境当中，也只有这样残酷的手段，像青帮那种会把人钉死在船上或猪舍的手段，才能够维持住本帮的太平。

这样的法律，还是维持当地帮会和企业豪强运作的正常手段，像缅甸军法上干的那种活埋，恐怕也就是当地的习惯法。那么，国家自然制定的法律，毕竟是从西方引进的比较现成的法律，是不能接受这样残酷的自发秩序的。但是外来的法律没有自发秩序的支持，就是流于表面，这是一个非常古老的问题了。

本身是自发秩序最核心部分的国民陪审团，它体现的是国民本身对规范的看法。我们当然可以设想一下，宜宾或者是隆昌的帮会企业，他们自己的人员就会觉得叛徒被活埋或者被砍断手脚是非常合理的。如果他们是

陪审团，他们可能会判出这样的刑罚。但是，如果是国家正式制度召唤他们去做陪审员的话，他们就不敢这么判了。但是既然不能这么判，他们就容易受法官所影响，实际上变成法官的傀儡，或者觉得这些事情与我们的道德观念相悖，从而在陪审员角色中产生冲突。

陪审团制度是什么？就是同阶级审判。被审判者是我的兄弟，我首先要设想自己在同样情况下会怎么做，然后我就知道什么是正当，什么是不正当，对不对？我设身处地想，我很可能处在被告或受害者的位置。假如我碰上一个实在坏的男人，我会不会在不违法的前提下报复他、枪杀他或采取行动？或者我在做生意时碰上这样一个不靠谱的人，我会不会觉得他是个骗子？然后我为什么觉得他是有罪的？因为我在同样情况下，我认为我无论如何也不会这么做。所以他居然会做，因此我认为他是有罪的。但反过来，如果我认为我在同样场合，我也会不得不这么做，那么我就会认为他是无罪的。说白了，推己及人，道理还是这样。

如果陪审员不能这样设身处地地代入当事人、被告、凶手或原告的立场，那么他的判决就没有优越性。在我刚才描述的情况下，如果要设身处地代入，他可能会觉得我在同样情况下很容易被砍手，那么这家伙被砍了很合理，但你就不能这么判。既然不能这么判，那这个案件就变成一件与我无关的事，我打着哈欠去审案。如果法官说是这样，那我就说是这样。如果法官没有说，我就胡乱判。在这种情况下，陪审员制度就没有优越性了。

在本土自发秩序与国家从西方引进并照抄的法典之间存在严重落差的情况下，国民陪审员制度就发挥不了它在英美自发秩序发源地所起的那种

维护自由的作用，反而会起到降低判案专业水准的作用。但是，即使在这种情况下，这样的陪审员制度仍然有一个明显的好处：尽管在具体案件中，它可能还不如一个没有腐败的法官判得好，但它确实可以通过陪审员的作用，使人民习惯于司法自治。

自由的精髓是司法自治，封建主义的司法统治，而并非现代舆论误导的那样是选举制度。大多数国家，尤其是欧洲以外的国家，以为民主就是选举，只要选举搞得好，那就是民主。但其实不是。民主的好处不在于选举，在庞大的国家中对不熟悉的候选人进行选举，意义其实不大。民主的优越性在于自治。自治不在于庞大的人口对自己不熟悉、注定要由专业人员办理的事情进行裁决，而在于普通人——文化教育程度不高、能力有限的普通阿公阿婆——对自己熟悉的街坊邻居的事情进行自我管理。

托克维尔早就指出，形式上的民主通过公民投票选举国家领导和决定政策，但在鸡毛蒜皮的小事上，却被芝麻大小的七品芝麻官管得服服帖帖，这是一种自相矛盾的现象，是难以持久的。反过来，像中世纪英国经常出现的情况是，强大的国王能把国家大事管得好好的，但基层事务始终由法院来管。伦敦市民与剑桥市和剑桥大学发生冲突，甚至发动暴乱反对国王，国王的办法也不过是将案件交给法庭。而法庭的陪审员就是被告的阶级兄弟，赶紧判他们无罪释放，国王也是无可奈何的。

国家大政与民主关系不大，关系人民生活的小事由司法统治，由人民自己说了算，才是关系重大的事情。有很多行政名义上是民主行政官，却把这两者的关系搞颠倒了。总统选举、外交战争由外行的国民乱管一气，

而涉及民意的事情，本应由熟悉情况的人来决定。我知道他们哪点好、哪点坏，会干什么就干什么。反正我什么也管不了，都由当官的来负责。

陪审团制度最初可能有各种弊端，但是它能够让人民习惯于正义就是设身处地，这就是儒家所说的王道不外乎人情。大清帝国、大明帝国的传统都严重远离了孔子、周公的教导，使得人民习惯于悲哀地知道官府靠不住，但自己的生杀存亡、打官司却完全依靠跟自己没有利害关系、没有同理心与同情心的官府来决定。

让阿公阿婆都知道，司法不是别的，就是我对隔壁邻居家新来媳妇人品的评价。我知道张家的媳妇很能干，能够把家里调理得顺风顺水，没有她我都不知道她男人或她婆婆还能怎样。李家刚来的女儿很不靠谱，跟各种不三不四的人来往，她早晚要出事，等到出事的时候，我不用查看就知道出事了。

这就是司法体制的核心。这不是没有用处的闲言碎语，而是街坊自治、邻里自治的根据。只要我对我熟悉的街坊邻居的看法，能够变成我所在小社区的内部治理，我知道谁对谁可以去我们自己办的幼儿园照顾我们的孩子，我放心不下谁，知道谁不靠谱，千万不能用他。这就是社区自治。然后本社区发生的小案子，用这种方式是可以判 8 个月以内的。培养我自己的同理心和同情心，就是正义的基本观念，是司法统治的观念所在。

即使是判得糟糕的案件，陪审员也会产生这样的感觉：我不再像传统想象的那样认为这是当官做的事情。当官虽然靠不住，但我的话反正是没有办法的，我充满了无力感和无助感。现在我感到其实我说的话是管用的，而且因为我说的话管用、我感觉靠谱，所以我对我说的话和做的事情

要多一点责任感。对于陪审员判得比较重一点，这件事情不能一概而论。在这方面要能够提前获取有效信息，就要有良好的分类。

陪审员在什么事情上会判得挺重的？通常就是那种他自己认为自己有可能会成为受害者的情况，尤其是在现代法律通常是网漏吞舟之鱼。凶手可以犯下极其穷凶极恶的罪行，但是监狱、法院对他一定给予人道主义的待遇。他可以非常残酷地杀害完全无辜的人，但自己生了点小病的话，国家监狱还是会好好地给他治疗。这一点经常会引起朴素的、原始的、报复性的正义道德感发生冲突。

在受害者与陪审员产生共情的情况下，陪审员肯定会比正式法律更倾向于判处死刑。如果采用公民投票来判决案件，死刑的数量一定会比任何司法机关都要多。欧洲不判死刑，而美国死刑比欧洲多，这恰恰是美国司法制度更民主、欧洲司法制度更官僚的证据。当然，美国司法制度也有足够的专业性。但如果完全依靠人民来判决，那可能会像文革时期一样，动不动就判死刑，导致无数人被处决。如果使用陪审团来判决类似案件，事情就很好办。即使在最主张刑法人道化、完全不判死刑的欧洲国家，人口中至少有 40% 到 50% 的人认为很多人罪该万死，直接人道处决都太便宜了，国家法律对他们实在太宽容。

逍遥法外，但这并不完全是因为人类没有开明或进步到欧盟人士所期望的那种地步。人类的动物性很强，而正义与报复的概念是紧密相连的。人类的正义感，说白了，是在过去几百万年历史中形成的部落观念。部落道德的核心是什么？我们一个部落内部有自己的情谊，不能背叛。人类对背叛有本能的憎恶，对正义的观念有深刻的同态报复基础。这些都是部落

游戏规则的体现。而人类的文明只有几千年，与几百万年的部落历史相比微不足道。所以人类的道德本能与部落习惯高度吻合，而与现代文明国家的法律相差甚远。如果文明的法律与大多数人的道德本能差距太大，那么这样的法律就会缺乏自治性和执行能力，社会也会趋于疲软。欧洲的很多问题，其实就是过于文明、过于装腔作势的官僚系统，与那些更本能、更野蛮、更倾向于部落本能的基层群众之间冲突造成的。使用陪审制度必然会更像美国。美国死刑判决比欧洲多得多，部分原因就是陪审制度造成的。陪审员既会把一些在欧洲会判刑、但在道德上可取的被告干脆无罪释放，又会把一些在欧洲虽然会判罪但判得很轻、过不了几年就能出来重新犯罪的，迅速判处死刑来解决这个问题。所以陪审员判得更重，这件事并不完全是负面的。

陪审员在某种意义上代表了人民的道德直觉，它为司法制度输入了生命力和动力，使人民感到司法制度、地方司法案件和地方治理都是自己能够左右的。这种做法能够大大减少人的无力感。例如，过于文明的刑事判决很可能像《教父》小说描绘的那样：我的女儿被一个坏人强奸了，法官却以那个坏人是青少年、初犯为由轻判，连监狱都不用进，做做社区服务就了事。我的正义感遭到了践踏，我别无他法，只能去找黑帮大佬寻求正义。我感到黑帮大佬的正义比国家法律的正义更可靠、更靠谱。如果法律长期让人民觉得它对罪犯很人道，对受害者却很苛刻，必定会影响人民的道德感以及人民对国家和社会的责任感。而陪审制度，尽管有其他方面的错误，却是调整这一点的良药。

全国大选对总统和国家大选的决定没有这么好的作用，因为每个公民都感到他的影响是微不足道且不确定的。但是司法与总统选举不一样。司法针对的是具体的人。同一个人可能高喊口号“打倒穆斯林，穆斯林就是坏蛋”。但如果我的邻居是穆斯林，我看到他带孩子、工作，要我亲手杀他，我是下不了手的。然而，如果有个煽动家告诉我“我要把所有穆斯林都赶出去”，我很可能投他一票。但如果让我自己动手，比如像文革时期的红卫兵一样，把我的穆斯林、印度人或墨西哥人邻居从家里揪出来，让他的孩子们滚蛋，我会觉得我下不了手。

很多人都是这样的：投票时可以支持排外政策，但具体到要不要对自己社区附近的非法移民下手，他自己就下不了手。以前追捕逃奴的情况也是如此。而你自己能否下得去手，这个区别才是真正的正义和司法统合的关键。良好的司法统合是什么？就是谁应该被驱逐，谁不应该被驱逐，我自己心里有一杆秤。我知道有些人来了以后偷鸡摸狗，没干好事，我早就想把他赶走，只是碍于国家法律或对人权的尊重。

如果国家换一种说法，让社会来干，我就纠集几个民兵冲到他那里把他赶出去，我早就想这么干了。但有一些人，其实跟我并没有什么战略不同。如果按照国家政策，我需要把他赶走，我甚至会觉得下不了手。这种感觉和同理心才是真正的正义。司法统治为什么相对于行政国家和立法国家有明显优越性？行政国家是由事不关己的官僚机构运作的，不可避免地让人们感到无助无力，自己的意见不算数。立法国家是根据大政方针和政策来制定法律，而不是根据具体的人。其设计都是政策性的，拥护谁、打

倒谁，对象都是抽象的，例如“打倒共产主义”、“打倒君主专制”，那都不是具体的。但司法是具体的，每一个案件的受害者和被告都是具体的人。

对于这样的人，我很容易代入他的角色。我很容易想象这个人一定是坏人，为什么？因为我站在他的角度，设身处地在他的位置上，我绝不会做这样的事情。甚至我可能经历过跟他同样的事情，但我没有像他那么做，我知道我比他高尚，他是个好人。或者反过来，如果我处在他的情况下，我也一样受不了，甚至可能干得比他更出格。因为是个正常人都受不了这种情况，他一定是好人，他做的事一定是对的。因为我在这种情况下也会这么做，而且会觉得非这么做不可。如果不这么做，才真是天下大乱，才真是没有一点起码的道德良知。

司法统治设计是有名字、有身份、跟你一样的人，他的正义要比立法和行政可靠得多。一个人要负责决定另一个人的命运，就像你要结婚，或者作为老板要开除什么人一样，是对自己道德责任感的一种培养。但是，投票支持某某、高呼某某口号，拥护自由主义或拥护民主主义、打倒自由主义或拥护社会主义的口号，是没有同样效果的。

民主的真正优势不是总统大选或选举打得好坏，而是具体事务参与度的高低。一个实行君主制，但没有常备军和官僚机构，像中世纪英国人那样，盗贼来了本地居民自己去管，有案件本地居民自己去赔偿、去搞的国家，比起一个实行民主制度、总统由人民选举、议会由人民选举，但具体事务由官僚管理的国家，要更符合自发秩序，更有生命力。要做到这一点，陪审员制度，哪怕犯了一切错误，归根结底都是少不了的。人民的统治当然也有错误，没有不犯错误的统治。但是，只有在人民能够最大限度地运

用自己的同理心、正义感和判断能力的情况下，人民的道德水平和政治判断力才能得到最大限度的培养。归根结底，国家的命运还是靠人力。

就像古典作家说的，罗马元老院开会就是国王的会议，每一个元老的政治素质都相当于国王。而在东方专制国家，只有国王和大臣才有政治素质，人民跟动物和家畜没有什么区别。那么，你怎么样才能打赢罗马人呢？每一个罗马人都像一个国王，而你只有极少数人才有相应的素质，大多数人都认为国家兴旺干我屁事。只有普通人民的素质和道德判断、道德水平普遍很高的情况下，国家才能强盛。而被动国家的特点就是道德什么强盛呢？

道德是由选择做成的。我可以这样也可以那样，我才有道德。如果我心里的想法对实际情况永远不会产生影响，或者我虽然选了总统，但总统会不会按我说的去做，几千万张选票完全不在我的掌控中，我完全控制不住，那是远远不如我判案是判谁有罪、判谁无罪。就像我在结婚的时候选择张小姐，不选择李小姐这样。每一个人的话，即使是道德感最薄弱的人，在涉及我要嫁给谁，或者我要跟谁结婚的情况下，他的道德水准都会回来的。因为这是我自己决定事情，而我所做的事情会影响到我自己和对方。只有在这种情况下，才会有真正的道德。

专制国家的人民道德水平普遍低，为什么？因为他们知道自己的判断能力和决策决定不了任何命运，包括自己的命运，什么事情都不归我管。被管得太死的孩子，或者太被宠爱的孩子，长大以后不会有强烈的道德感，因为他们不能自己决策，在最敏感时期没有培养出自己决策、自己负责的能力。从小就从事社区活动，组织足球队、组织 4-H 社，或者到教会的幼

儿园去帮忙的那种小孩，比起中国那种“你只管好好读书，考一个好大学，在大学毕业之前你什么也不用管”的孩子，像龙应台《亲爱的安德烈》中描述的，大学生出去野游时受伤，自己出来哭，什么办法也没有，毫无处事能力，因此也完全没有决策能力的人，有更高的道德水平和更高的责任感。这些东西才是国民的真正力量和国家强大的根源。

如果在这些方面都很薄弱，那么你又想在短期去成交，那你没有办法，你只能培养一支西方化的新军，或者是优秀的官僚制度，由他来拖着大多数消极被动，而且自己虽然不能说完全没有道，但是道德是自身的道德和行为模式跟现在社会完全脱节，像塔利班阿富汗那样的国家，不用说这样的国家不可能很强大。而且军队和政府也是依靠背后的环节的，北洋舰队不一定从技术上讲并不比日本海军差多少，但是它背后的支持系统差了很多，所以它就非败不可。依靠优秀的官僚制度实现现代化，这些国家中包括台湾和亚洲四小龙，他们主要是依靠能够适应、了解西方游戏规则的优秀官僚系统，为国家设计经济化，才使国民的生活水平普遍提高。

但是背后的社会体系并没有完全跟上，他们的主要弱点是在这一点，让他们产生出足够强大的社会的话，那么归根结底还是要靠培养法治秩序，而司法统治是具体的，只有具体的决策才能够培养人民的能力。所以在在这方面付出一点代价，只是具体案件中的代价是不能作为否定改革本身价值的理由的，但是他却可以，他不应该被忽视，或者说是被抽象的赞成。就这个意思就是说，他的执行我们要注意制度的本身，在演化制度本身意义，不是说陪审制度是一个口号。

我说基督教，我对它是产生限制时候的观念，然后我就高喊口号，基督徒是好人，不是你是坏人。谁跟我喊口号喊的凶谁就是好人，是这样吧？当然不是这样的，我们要明白他真正好在哪。比如说，基督教的婚姻制度使女性在婚姻当中能够比允许多妻制的穆斯林处于更安全计划，而这一点会直接影响到下一代的。一个没有安全感的女人在家庭当中是不能有强有力的、良好的责任感的。

对，因此核心不在于我的口号是基督的还是散教。假如我名义上是基督徒，但实际上我养了无数的情妇，三宫六院，比起大多数允许在一定情况下搞临时婚姻和多妻，但实际上只有一个老婆跟他或者跟非常良善家庭的穆斯林相比，到底哪一更好？肯定是穆斯林更好。我不能根据口号说，只要我挂一个基督徒的牌子，实际上我无论怎么样乱搞，我都会取得，这是自己欺骗自己。如果我的家庭仍然是很乱的话，那么我这个影响基督徒的家庭，会比那个老老实实穆斯林家庭差很多。我喊的口号全都没有用。陪审制也是这样的。

陪审的好处是什么？就是要让负责判案的陪审员跟当事人，包括受害者、被告，能够产生共情，能够用自己的道德观念，设身处地的去理解被告和受害者的处境，用自己的正义感来处理问题。所以陪审员的产生是非，这是第一个问题，第二个问题就是陪审员要具有中立性，不能让偏见来做陪审员，这一点他会比较容易做到的，因为引进西方陪审员制度必定会把这一点已经考虑进去。但第一点就不一定考进去，就设计陪审员制度要注意行业和区域的一致性。真正的原始陪审员制度是邻里之间审判，同行之间审判，而不是在台北这样巨大城市里面去胡乱点 12 个陪审员出来，只要

这 12 个陪审员经过双方律师的认可，对原告和被告都没有偏见就行了。但是对案件完全是陌生的，这样的陪审员在，即使在英美也是弊端良多。因此，良好的陪审员不在乎什么外在条件，而在于他们跟案件本身涉及的当事人有共同的阶级背景。

有很多并非陪审制度，甚至不是司法制度的事物，其实能够体现陪审制度的基本精神。例如行业协会这类组织。司法统治越具体越好，越接近细微的生态位就越好。而口号和主义通常没有意义，甚至会产生众多副作用。国民陪审员的选择应重视区域性。对于比较稳定的地域性社区，本地人受害的案件应尽可能由与其所在的地域和环境相似的社区内产生陪审员，而不是将范围放得过大。

在台北这类巨大都市，大多数情况下，陪审员的地域性不太重要，而行业背景则至关重要，例如商务、生产等行业便是如此。近代经济纠纷中陪审员作用被削弱，正是因为未能重视这一点。应更多地重视行业协会等组织在行业一致性上的作用。应从处境相似、从事类似生意或事业的群体及阶级中产生陪审员。这一点相对于地域性陪审环境而言，需要更加精巧的制度设计才能实现。

最后一点是，司法与立法并非完全隔离。良好的国家应像英美那样，将习惯法逐步转变为正规法，始终保持民间不断产生的新习惯法，待发展到一定程度便可编纂成典，如同爱德华法典的编纂，经国会和国王认可后成为正式法律。在欧洲以外的国家，引进的上层国家法律与本土执法秩序之间始终存在或多或少的矛盾，因此需要更加重视这一点。

陪审员制度形成的判例，应借鉴一些英美法的传统，允许陪审员长期积累的判例在一定条件下成为立法的参考，使其能够融入地方行政管理制度、行业规范乃至国家立法的一部分。打通陪审员判决所具有的判例法性质与国家引进或制定法律之间的藩篱。像欧洲式的国家，对于商业化穆斯林移民习惯法的处理是僵硬的。但在英美这样的国家，不同民族居民的习惯法在一定程度后都会被普通法吸纳，因此引发冲突的可能性要小得多。

对于人口不足、严重依赖全球经济体系、受全球社会影响深、经济上严重依赖他国的国家，可以借助国民陪审员制度，逐步引入判例法。最初可以允许判例立法，如同上海公墓局那样。公墓局并非议会，与上海议会不同，其制定的不是法律，而是实施规范或条例。通过这种方式，让社区的实施规范逐步打通立法与司法之间的界限，对于避免由全球化和居民意志分化造成的社会冲突具有极其重大的意义。如果大陆法传统过于僵硬，以至于陪审员制度最终沦为无关紧要的附庸，那么国家与社会就会缺乏灵活性，两者之间会产生明显的隔阂，这些隔阂都将成为未来冲突的种子。